

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3000/2538

นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์

โจทก์

นายธีรพงศ์ ดลบันดาล กับพวก

จำเลย

นายมนตรี สนใจยิ่ง จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยที่ 4 ฎีกาเฉพาะที่ดินแปลงของ จำเลยที่ 4 ซึ่งมีทุนทรัพย์เพียง 120,000 บาท และข้อฎีกาของจำเลยที่ 4 เป็นฎีกา ปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาล จำเลยที่ 4 เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ฟ้องเรียกที่ดินคืน จำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ว่าที่ดินเป็นของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ซื้อโดยสุจริตและ เสียค่าตอบแทน จึงเป็นคดีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้ อาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยที่ 4 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 3352 และที่ 3353 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การซื้อขายฝาก ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 การซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 และระหว่าง จำเลยที่ 1 กับนางสาวองค์กรซื้อขายระหว่างนางสาวองค์กรกับจำเลยที่ 5 คำขออื่นให้ ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 4 (อันดับ 157) จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 160)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้อง เรียกจากจำเลยแต่ละคนอาจแบ่งแยกได้ จึงต้องถือทุนทรัพย์แยกจากกันตามรายตัว

จำเลย เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลยที่ 4 มี
ราคาไม่เกินสองแสนบาท แม้จะเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องห้ามมิให้คู่
ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้อง
เรียกจากจำเลยแต่ละคนอาจแบ่งแยกได้ จึงต้องถือทุนทรัพย์แยกจากกันตามรายตัว
จำเลย เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลยที่ 4 มี
ราคาไม่เกินสองแสนบาท แม้จะเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องห้ามมิให้คู่
ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จารุณี ดันตยาคม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>